

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5519/2534

บริษัท อินคอนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กรมสรรพากร

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 93 (3), มาตรา 125

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ป.รษฎากร มาตรา 54, มาตรา 65 ทวิ, มาตรา 89, มาตรา 89 ทวิ

การที่มีการแบ่งส่วนราชการตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ.2515 ให้สำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 7 รับผิดชอบเขตพื้นที่บางกอกน้อย ซึ่งเป็นภูมิลำเนาและสถานที่ประกอบการค้าของโจทก์นั้นเป็น เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินภายในของจำเลยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ เมื่องานตรวจสอบภาษีรายของโจทก์เป็นงานที่ดำเนินการค้างมาจาก งานกองภาษีการค้าและยังไม่เสร็จสิ้น กองภาษีการค้าถูกยุบเลิกไป ว.เจ้าพนักงาน ตรวจสอบภาษีรายของโจทก์ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6 ฝ่ายตรวจสอบ สำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 8 ย่อมมีอำนาจดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะ เสร็จงาน ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.164/2525 โจทก์จึงไม่อาจอ้างว่าสำนักงาน ภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 8 ไม่มีอำนาจตรวจสอบและประเมินภาษีรายของโจทก์ แม้ หลักฐานเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีการค้าหัก ณ ที่จ่าย สำหรับปี 2519 และปี 2520 ที่โจทก์ถูกทางราชการหักภาษีไว้เป็นภาพถ่ายมาจาก ต้นฉบับเอกสารที่อยู่ในความอารักขา หรือในความควบคุมของทางราชการ การอ้าง ภาพถ่ายเอกสารลักษณะเช่นนี้เท่ากับเป็นการอ้างสำเนาเอกสารจะต้องมีบุคคลดังที่

ระบุไว้ในมาตรา 93(3) แห่ง ป.วิ.พ. รับรองความถูกต้องแล้วจึงจะรับฟังได้ก็ตาม แต่ตาม มาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ให้นำบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ.มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งตามมาตรา 125 แห่ง ป.วิ.พ. บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของคู่ความฝ่ายที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งอ้างอิงเอกสารมาเป็นพยานหลักฐานยืนยันตน จะต้องคัดค้านการอ้างเอกสารหรือความถูกต้องของสำเนาเอกสารก่อนวันสืบพยานหรือก่อนศาลพิพากษาแล้วแต่กรณีแต่โจทก์มิได้คัดค้านว่าต้นฉบับเอกสารไม่มีหรือเอกสารนั้นปลอมหรือสำเนาไม่ถูกต้องภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ดังนั้น ศาลภาษีอากรกลางย่อมมีอำนาจรับฟังสำเนาพยานเอกสารดังกล่าวแทนต้นฉบับได้ เมื่อโจทก์ยอมรับข้อเท็จจริงว่าโจทก์มีรายได้จากการประกอบกิจการของโจทก์ โจทก์ย่อมมีเงินได้ที่จะต้องเสียภาษีภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังที่บัญญัติไว้ตาม ป.รัชฎากร มาตรา 65,65 ทวิ และ65 ตรี เมื่อโจทก์ไม่มีหลักฐานใดมาแสดงว่าเป็นรายจ่าย จึงต้องถือว่าโจทก์มีเงินกำไรสุทธิที่จะต้องเสียภาษีตามจำนวนที่เป็นรายรับการที่เจ้าพนักงานประเมินคำนวณกำไรสุทธิของโจทก์โดยยินยอมให้มีการหักค่าใช้จ่ายด้วยการนำเอาข้อมูลจากกรมโยธาธิการที่เป็นหน่วยงานที่ควบคุมงานก่อสร้างสถานที่ราชการที่โจทก์ดำเนินการซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าแรงก่อสร้างมาเป็นแนวทางตรวจสอบกิจการก่อสร้างของโจทก์ แล้วคำนวณกำไรสุทธิด้วยการหักค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์เป็นค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงก่อสร้างรวมจำนวนถึงร้อยละ 80 นับว่าเป็นการกระทำโดยมีเหตุสมควรและเป็นธรรมแก่โจทก์ เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจที่จะกระทำได้ ในการตรวจสอบภาษีรายของโจทก์ โจทก์มอบอำนาจให้ ส.มาให้การต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีจำเลยเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นเจ้าพนักงานประเมินได้มีหนังสือถึงโจทก์สามครั้ง ให้โจทก์ไปพบพร้อมกับส่งเอกสารให้แก่เจ้าพนักงานประเมิน โจทก์ก็เพิกเฉยไม่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภาษีของจำเลย เมื่อโจทก์ถูกประเมินภาษีก็ไม่ยอมมารับทราบผลการประเมิน กรณีเช่นนี้ย่อมไม่มีเหตุที่จะงดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้โจทก์ได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้รับหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีการค้าจากเจ้าพนักงานประเมินภาษีสำนักงานภาษี สรรพากรเขตพื้นที่ 8 รวม 5 ฉบับ โจทก์ไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์ แต่คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงานชอบแล้ว การประเมินและคำ วินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ชอบ เพราะโจทก์มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจของเจ้า พนักงานประเมินภาษีสำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 7 อีกทั้งโจทก์ไม่ได้เป็นผู้ จ่ายค่าแรง จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 54 ส่งให้แก่กรมสรรพากร และโจทก์ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีการค้า เพราะโจทก์ไม่มีรายรับตามที่ถูกประเมิน ที่โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการการค้าไว้ไม่ ถูกต้องนั้นโจทก์ไม่มีเจตนาหลบเลี่ยงภาษี เป็นกรณีตามป.ร.ษฎากร มาตรา 89(3) เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินให้โจทก์เสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าของเงินภาษีที่ ต้องเสียคลาดเคลื่อนเท่านั้นจึงขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์

จำเลยให้การว่า คำฟ้องของโจทก์หลายส่วนเป็นการนอกประเด็นที่โจทก์ได้ อุทธรณ์ไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ อย่างไรก็ตามเจ้าพนักงานประเมินภาษี สำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 8 เป็นผู้ที่มีอำนาจประเมินภาษีเอาจากโจทก์ซึ่ง ทำการตรวจสอบภาษีรายของโจทก์แล้วปรากฏหลักฐานว่า โจทก์ประกอบกิจการรับ เหมาก่อสร้างและมีรายรับจากการประกอบกิจการดังกล่าวมากกว่าที่โจทก์ได้ยื่นแบบ แสดงรายการได้ เจ้าพนักงานประเมินจึงทำการประเมินเรียกเก็บภาษีจากโจทก์เพิ่ม เดิม ในชั้นอุทธรณ์โจทก์ไม่สามารถนำหลักฐานมาแสดงประกอบข้อที่อุทธรณ์ได้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงเห็นว่าการประเมินของเจ้าพนักงานชอบแล้ว ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเดิมใช้ชื่อว่า บริษัทรุ่งเรืองนครชัยก่อสร้าง จำกัด โจทก์ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 461/65 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2528 เจ้าพนักงานประเมินภาษีสำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 8 อ้างว่าได้ตรวจพบว่า ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2519 และ 2520 โจทก์ได้จ่ายเงินได้พึงประเมินโดยไม่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้และนำส่งไม่ถูกต้อง โจทก์มีรายได้ไม่นำลงบัญชีและนำรายจ่ายต้องห้ามมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและโจทก์ประกอบกิจการในฐานะผู้รับจ้างปลูกสร้างอาคาร แต่นำรายรับมาขึ้นแบบแสดงรายการเสียภาษีการค้าไม่ครบถ้วน จึงได้ทำการประเมินและแจ้งให้โจทก์นำเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายพร้อมเงินเพิ่มสำหรับกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีการค้า เบี้ยปรับ เงินเพิ่มและภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มเติมสำหรับกรณีภาษีการค้าจากโจทก์ทั้ง 2 ปี เป็นเงิน 6,170,177.30 บาท โจทก์ไม่เห็นด้วยกับการประเมินจึงยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า การประเมินชอบแล้ว โจทก์ยังไม่เห็นด้วย จึงฟ้องเป็นคดีนี้

คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่าเจ้าพนักงานประเมินภาษีของโจทก์ มีอำนาจประเมินภาษีโจทก์หรือไม่ปัญหาข้อนี้ โจทก์อ้างว่าโจทก์มีภูมิลำเนาและสถานที่ประกอบการค้าอยู่ในเขตบางกอกน้อย อันเป็นพื้นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่การประเมินภาษีของสำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 7 เจ้าพนักงาน

ประเมินภาษีของสำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 8 จึงไม่มีอำนาจประเมินภาษีของ
โจทก์และแม้จะมีคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.164/2525 เอกสารหมาย ล.6 ให้อำนาจ
เจ้าพนักงานประเมินภาษีของโจทก์คดีนี้ไว้คำสั่งดังกล่าวก็เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบเพราะผู้
ที่ลงนามในคำสั่งคืออธิบดีกรมสรรพากร ไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตาม
ที่ประมวลรัษฎากรบัญญัติให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีไว้โดยเฉพาะ ทั้งคำสั่งกรม
สรรพากรดังกล่าวเพียงแต่ให้เจ้าพนักงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการในเขตพื้นที่เดิม
มีอำนาจตรวจสอบอย่างเดียวย่อมแล้วเสร็จเท่านั้น เห็นว่า เมื่อมีประกาศ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 12) เรื่อง ประกาศยกเลิก
และแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากร ข้อ 2 ตามเอกสารหมาย ล.4 ให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานประเมิน
ตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร (1) สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง สำหรับท้อง
ที่ทั่วราชอาณาจักร ฯลฯ ต่อมาเมื่อมีการแยกส่วนราชการกรมสรรพากรออกไปเป็น
สำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 8 ได้มีคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.164/2525 เอกสาร
หมาย ล.6 ข้อ 2.4.2 (6)กำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภาษีอากรมีอำนาจหน้าที่
ตรวจสอบภาษีอากรและประเมินภาษีที่ตรวจสอบนั้นได้ ดังนั้น การที่สำนักงานภาษี
สรรพากรเขตพื้นที่ 8 โดยนางผาณิต วิเชียรสินธุ์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 7 ลงนาม
ในหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย เอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.5 และ
แบบแจ้งการประเมินภาษีการค้าเอกสารหมาย จ.6 ถึง จ.7 จึงเป็นการกระทำโดย
อำนาจที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมสรรพากร
ให้เป็นเจ้าพนักงานประเมิน ส่วนในปัญหาที่โจทก์มีฎุมิลำเนาหรือสถานที่ประกอบ
การค้าอยู่ในเขตสำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 7 แต่การประเมินภาษีของจำเลย
สำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 8 เป็นผู้ทำการประเมินจะเป็นการชอบหรือไม่นั้น
เห็นว่า การที่มีการแบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรม
สรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2515 ให้สำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 7 รับ

ผิดขอบเขตพื้นที่บางกอกน้อยซึ่งเป็นภูมิลำเนาและสถานที่ประกอบการค้าของโจทก์ และมีคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.164/2525 ในข้อ 6.3.2 (เอกสารหมายเลข 6) ว่า สำหรับงานตรวจสอบที่ได้ออกหมายเรียกแล้วเกิน 1 ปี นับถึงวันที่ออกคำสั่งนี้ให้ ปฏิบัติดังนี้ (ก) ถ้าเป็นงานตรวจสอบที่เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องเองและยังตรวจสอบไม่เสร็จ ให้ส่งมอบเรื่องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ สพท. ซึ่ง เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องไปปฏิบัติราชการเพื่อจะได้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ (ข) ถ้าเป็นงานตรวจสอบที่ทำเป็นคณะให้กองดำเนินการตรวจสอบต่อไป การแบ่ง ส่วนราชการดังกล่าวจึงเป็นเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินภายในของจำเลยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพของกรมสรรพากรในปัจจุบัน เมื่องานตรวจสอบภาษีรายของโจทก์เป็นงานที่ดำเนินการค้างมาจากงานกอง ภาษีการค้าและยังไม่เสร็จสิ้น กองภาษีการค้าถูกยุบเลิกไป นายวินิจสิทธิ์สุวรรณ เจ้า พนักงานตรวจสอบภาษีรายของโจทก์ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6 ฝ่ายตรวจสอบ สำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 8 นายวินิจสิทธิ์ย่อมมีอำนาจดำเนินการต่อไปได้ จนกว่าจะเสร็จงาน การแบ่งส่วนราชการของจำเลยดังกล่าวจึงหาผลกระทบกระเทือนเป็นเหตุให้การตรวจสอบภาษีรายของโจทก์ที่ต่อเนื่องมาจากกอง ภาษีการค้าเป็นการไม่ชอบไม่ โจทก์จึงไม่อาจจะยกเอาเหตุที่โจทก์มีภูมิลำเนาหรือสถานที่ ประกอบการค้าอยู่ในเขตพื้นที่สำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 7 ของการแบ่งส่วน ราชการของจำเลยมาอ้างว่าสำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 8 ไม่มีอำนาจตรวจสอบและประเมินภาษีรายของโจทก์ได้ อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า การประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยชอบหรือไม่ ข้อที่โจทก์อุทธรณ์ว่านายทนต์ศักดิ์ แสงโชติ ช่างชัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบของจำเลยเบิกความว่าได้ไปคัดหลักฐานเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีการค้าหัก ณ ที่จ่าย สำหรับปี 2519 และปี 2520 ที่โจทก์ถูกทางราชการหักภาษีไว้ตามภาพถ่ายเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 70 ถึง

แผ่นที่ 179 เพื่อนำมาประเมินภาษีโจทก์ เอกสารดังกล่าวล้วนแต่เป็นภาพถ่ายไม่มีการรับรองสำเนาถูกต้องจากหัวหน้าหน่วยราชการที่เก็บรักษาต้นฉบับ เอกสารดังกล่าวจึงต้องห้ามมิให้รับฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(3) จึงรับฟังไม่ได้ว่าเงินจำนวน 20 ล้านบาทเศษ ที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวเป็นเงินรายได้ของโจทก์ การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงเป็นการไม่ชอบนั้นเห็นว่า แม้เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 70 ถึงแผ่นที่ 179 เป็นภาพถ่ายมาต้นฉบับเอกสารที่อยู่ในความอารักขาหรือในความควบคุมของทางราชการการอ้างภาพถ่ายเอกสารลักษณะเช่นนี้เท่ากับเป็นการอ้างสำเนาเอกสารจะต้องมีบุคคลตั้งที่ระบุไว้ในมาตรา 93(3) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งรับรองถูกต้องแล้วจึงจะรับฟังได้ก็ตาม แต่ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งตามมาตรา 125 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของคู่ความฝ่ายที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งอ้างอิงเอกสารมาเป็นพยานหลักฐานยันตนจะต้องคัดค้านการอ้างเอกสารหรือความถูกต้องของสำเนาเอกสารก่อนวันสืบพยานหรือก่อนศาลพิพากษาแล้วแต่กรณี แต่โจทก์ก็ได้คัดค้านว่าต้นฉบับเอกสารไม่มีหรือเอกสารนั้นปลอม หรือสำเนาไม่ถูกต้องภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ดังนั้น ศาลภาษีอากรกลางย่อมมีอำนาจรับฟังสำเนาพยานเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 70 ถึงแผ่นที่ 179 แทนต้นฉบับได้ ไม่ใช่เป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่ฝ่าฝืนกฎหมายอุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2519 และ 2520 เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้หักค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์โดยถือเป็นค่าวัสดุก่อสร้างร้อยละ 50 เป็นค่าแรงก่อสร้างร้อยละ 30 รวมเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 80 โจทก์จะได้กำไรร้อยละ 20 ไม่ถูกต้อง ไม่มีกฎหมายให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานในการประเมินกำหนดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้ การประเมินภาษีเงินได้

นิติบุคคลของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาจึงเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า เมื่อโจทก์ยอมรับข้อเท็จจริงว่าโจทก์มีรายได้จากการประกอบกิจการของโจทก์ โจทก์ย่อมมีเงินได้ที่จะต้องเสียภาษีภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังที่บัญญัติไว้ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 65, 65 ทวิ และ 65 ตริ เมื่อโจทก์ไม่มีหลักฐานใดมาแสดงว่าเป็นรายจ่ายของโจทก์ จึงต้องถือว่าโจทก์มีเงินกำไรสุทธิที่จะต้องเสียภาษีตามจำนวนที่เป็นรายรับของโจทก์ การที่เจ้าพนักงานประเมินคำนวณกำไรสุทธิของโจทก์โดยยินยอมให้มีการหักค่าใช้จ่ายด้วยการนำเอาข้อมูลจากกรมโยธาธิการที่เป็นหน่วยงานที่ควบคุมงานก่อสร้างสถานที่ราชการที่โจทก์ดำเนินการ ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าแรงก่อสร้างเอกสารหมายเลข 16 มาเป็นแนวทางตรวจสอบกิจการก่อสร้างของโจทก์แล้วคำนวณกำไรสุทธิด้วยการหักค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์เป็นค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงก่อสร้างรวมจำนวนถึงร้อยละ 80 เอกสารหมายเลข 9 นับว่าเป็นการกระทำโดยมีเหตุสมควรและเป็นธรรมแก่โจทก์ กรณีเช่นนี้เจ้าพนักงานประเมินย่อมมีอำนาจที่จะกระทำได้โจทก์จะอ้างว่าไม่มีกฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมิน การประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงเป็นการไม่ชอบไม่ได้อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาคงเหลืออยู่ว่า สมควรจะงดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้แก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่าในการตรวจสอบภาษีรายของโจทก์ โจทก์มอบอำนาจให้นางสาวสุภาวดี จำปีหยด มาให้การต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีจำเลยเพียงครั้งเดียว เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2527 เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 187 หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2527 วันที่ 12 ธันวาคม 2527 และวันที่ 23 มกราคม 2528 เจ้าพนักงานประเมินก็ได้มีหนังสือให้โจทก์ไปพบพร้อมกับส่งเอกสารให้แก่เจ้าพนักงานประเมิน เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 45 ถึง 46 และแผ่นที่ 65 ถึง 68 โจทก์ก็เพิกเฉยไม่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภาษีของจำเลยแต่อย่างใด ต่อมาเมื่อโจทก์ถูกประเมินภาษีก็ไม่ยอมมารับทราบผลการประเมิน กรณีเช่นนี้ย่อมไม่มีเหตุที่จะงดหรือลดเบี้ยปรับ

และเงินเพิ่มให้โจทก์ได้ ข้ออ้างของโจทก์ที่ว่าโจทก์ไม่ได้ติดต่อกับจำเลยเพราะสถานที่ประกอบการค้าของโจทก์ไม่ได้อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 8 ทำให้โจทก์ไม่แน่ใจจึงไม่ไปรับทราบผลการประเมินฟังไม่ขึ้น ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(โสภณ จันทระ-ก้าน อันนันทน์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>